

ผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว จึงไม่อาจใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และมีมติไม่รับอุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องไม่ติดตามกำกับดูแล ไม่ระมัดระวังเอาใจใส่ควบคุมการทำงานของนางสาว ช. ผู้ได้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีให้ดูแลรักษาสมุดบัญชีคณาทนทำงานนิทรรศการงานกาชาด และนำเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการงานกาชาดเข้าฝากในบัญชีคณาทนทำงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำกัด รวมถึงการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีคณาทนทำงานดังกล่าว เป็นเหตุให้นางสาว ช. เบียดบังยักยอกเงินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่น โดยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตามคำสั่งลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการไปแล้วตามคำสั่งลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเห็นควรให้งดโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งงดโทษภาคทัณฑ์ แก่ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งงดโทษภาคทัณฑ์แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากคำสั่งลงโทษทางวินัย จึงมีอาจใช้สิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งงดโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเสนอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีที่ถูกกล่าวหาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้งดโทษผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่น ไปแล้วตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งสถานโทษไล่ออกจากราชการ เป็นโทษสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระทำผิดวินัยตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงไม่อาจลงโทษภาคทัณฑ์ซึ่งเป็นสถานโทษที่เบากว่า โทษไล่ออกจากราชการได้อีกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัย แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง^{๑๘} กรณีจึงถือได้ว่า คำสั่งงดโทษตามคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวมีความชัดเจนในตัวแล้วว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๘ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ

(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๘} ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพ้นจากราชการ ไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๓ พ้นจากราชการเพราะเหตุถูกลงโทษไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาจะลงโทษไม่ถึงไล่ออก หรือไล่ออกเพราะเหตุอื่นอันไม่ใช่เพราะเหตุทุจริต ผู้บังคับบัญชาจะสั่งงดโทษก็ได้



และลดขั้นเงินเดือนไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มาใช้บังคับกับกรณีพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๖๑^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับข้อ ๑^{๒๐} ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว ตามข้อ ๒^{๒๑} ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิติดังกล่าว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๔/๒๕๖๐)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๖๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

^{๒๐-๒๑} ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ข้อ ๑ การอุทธรณ์การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุข้อโต้แย้ง โดยยื่นต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ

ข้อ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์ต้องกระทำให้เสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว



๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

๑) การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการกรณีพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้

ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำความผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น หมายถึง ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยโดยมีการระบุตัวผู้กระทำผิดแจ้งข้อกล่าวหา และมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว และต่อมาได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่มีมูลหรือมีคำสั่งให้งดโทษเนื่องจากเป็นความผิดเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อปรากฏว่า กรณีตามคดีนี้ผู้บังคับบัญชาเพียงได้สืบสวนและพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีที่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ากระทำความผิดวินัยมีมูลหรือไม่ และเมื่อเห็นว่ายังไม่มีมูลจึงสั่งยุติเรื่อง โดยไม่มีการระบุตัวผู้กระทำผิด แจ้งข้อกล่าวหา รวมถึงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือว่าเป็นการดำเนินการทางวินัยที่ต้องตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาจึงพิจารณาเพิ่มโทษหรือดำเนินการทางวินัยในกรณีตามเรื่องร้องเรียนนั้นต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้บังคับบัญชานำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาพิจารณาใหม่ และมีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสามเดือน และต่อมามีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่านา ได้มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจัดซื้อสายไฟในราคาสูงกว่าราคาตามท้องตลาด และร้านที่ขายสายไฟดังกล่าวไม่ได้เป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่เป็นบ้านที่พักอาศัย อำเภอกะปงจึงมีคำสั่งให้เทศบาลตำบลท่านาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านาดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อมา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านาได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ยุติเรื่อง เนื่องจากเห็นว่ากรณีไม่มีมูลและรายงานไปยัง ก.ท.จ. พังงา ซึ่งไม่ปรากฏว่า ก.ท.จ. พังงา ได้มีข้อทักท้วง แต่ต่อมาเทศบาลตำบลท่านาได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน



วินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อสายไฟโดยมิชอบ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับที่มีการร้องเรียนข้างต้น และได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสามเดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้เพิ่มโทษเป็นลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนเป็นผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำความผิดวินัยที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป ดังนั้น คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน และที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำความผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไปตามมาตรา ๖^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา หมายถึง ผู้ที่ถูกดำเนินการทางวินัยโดยมีการระบุตัวผู้กระทำความผิด แจ้งข้อกล่าวหา และมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว แต่ต่อมาได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่มีมูลหรือมีคำสั่งให้งดโทษเนื่องจากเป็นความผิดเล็กน้อย สำหรับการดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น ตามข้อ ๒๐ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้บังคับบัญชารับดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งหากเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ก็ให้ยุติเรื่องได้ แต่หากมีมูลที่ควรกล่าวหาแล้วตามข้อ ๒๓ ก็ต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาส

^{๒๒} พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๖ บรรดาผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำความผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป



ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย คดีนี้หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบเรื่องร้องเรียนจากอำเภอบางปะกงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านาดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าจัดซื้อสายไฟโดยมิชอบเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย ซึ่งต่อมารองนายกเทศมนตรีตำบลท่านาดำมีคำสั่งลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่ากรณีไม่มีมูล และรายงานให้ ก.ท.จ. พังงา ทราบแล้ว เห็นได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเพียงการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีที่กล่าวหาจริงนั้นมีมูลหรือไม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีมูลและสั่งยุติเรื่อง กรณีจึงยังมิได้มีการระบุตัวผู้กระทำความผิด แจ้งข้อกล่าวหา รวมถึงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงานคำสั่งยุติเรื่องให้ ก.ท.จ. พังงา รับทราบแล้ว แต่มิได้มีการตอบรับรายงานดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีสืบสวนและมีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีนั้น มิใช่การดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเรื่องร้องเรียนผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาใหม่ และมีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสามเดือน และต่อมามีคำสั่งให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น จึงไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติข้างต้นพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๖/๒๕๖๐)

๒) กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการ และขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

กรณีพนักงานส่วนตำบลลงชื่อปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการในสำนักงานโดยอ้างว่าออกไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน โดยไม่ได้ขออนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และละทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๙ วรรคหนึ่งของประกาศฉบับเดียวกัน อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อีกทั้งยังปรากฏว่าพนักงานส่วนตำบลคนดังกล่าว เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นระยะเวลา ๒ เดือนในความผิดฐานเดียวกันมาก่อน กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ ดังนั้น การที่

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจลดชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
คนดังกล่าว ๑ ชั้น จึงเหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว**

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับรายงานว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานหรือจุดที่กำหนดให้ปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการในวันที่ ๒ วันที่ ๓ วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๐ วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๗ วันที่ ๒๓ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวม ๑๑ วันทำการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ และขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเรียกให้ไปพบเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าว จึงมีมติให้ลงโทษลดชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามมติของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดังกล่าว และรายงานการดำเนินการทางวินัยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ชั้น และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดส่วนโยธา และปฏิบัติงานด้านการโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ปฏิบัติราชการประจำที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า แต่หากมีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน ผู้ฟ้องคดีจะต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาก่อนและได้รับอนุญาต



จากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการสอบสวนทางวินัยว่า พยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีได้มาลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานหรือในสำนักงานในช่วงวันเวลาดังกล่าว ซึ่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไม่มีงานหรือโครงการที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ และผู้บังคับบัญชาไม่ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำกรณีให้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าออกไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานในวันดังกล่าวว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีออกไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานและไม่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการออกไปปฏิบัติราชการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการในสำนักงานโดยอ้างว่าออกไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน โดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และละทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง^{๒๓} และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง^{๒๔} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติราชการในสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการ และไม่มีพยานบุคคลใดพบเห็นผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานในวันดังกล่าว จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าว

สำหรับข้อกล่าวหาที่ว่า ผู้ฟ้องคดีขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่เรียกให้ไปพบ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อมอบหมายงาน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทำนองเดียวกันว่า ในวันดังกล่าว

^{๒๓-๒๔} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕

ข้อ ๖ พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนตำบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามหาผู้ฟ้องคดีเพื่อมอบหมายงาน แต่ไม่พบผู้ฟ้องคดีที่โต๊ะทำงาน จึงได้โทรศัพท์ถึงผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่รับสาย จึงได้โทรศัพท์ถึงนาย ส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งนาย ส. แจ้งว่าอยู่กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงบอกให้แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปพบที่ห้องทำงาน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีบันทึกลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ไปพบดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชี้แจง และนาย ส. ได้ให้ถ้อยคำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โทรศัพท์ถึงผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒ ครั้ง ถึง ๓ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่รับสาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงโทรศัพท์ถึงตนเพื่อให้แจ้งผู้ฟ้องคดีไปพบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตนได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบ เห็นได้ว่า พยานบุคคลทั้งสามให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่เรียกให้ไปพบเพื่อมอบหมายงาน ซึ่งพยานบุคคลทั้งสามมิได้มีเหตุโกรธเคืองหรือขัดแย้งกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะให้ถ้อยคำเพื่อปรักปรำผู้ฟ้องคดี กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่เรียกให้ไปพบตามที่ถูกกล่าวหาจริง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า งานที่มอบหมายดังกล่าวเป็นงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของนาย ธ. นายช่างโยธา ๔ ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการได้โดยตรง โดยไม่ต้องสั่งการผ่านผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดส่วนโยธาและปฏิบัติงานด้านการโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกผู้ฟ้องคดีไปพบเพื่อมอบหมายงาน โดยไม่สั่งการโดยตรงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชาโดยชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่ไปพบ จึงเป็นการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ จึงเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง^{๒๕} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

^{๒๕} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อ ๙ พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศฉบับดังกล่าว ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริง ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นระยะเวลา ๒ เดือน กรณีไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ แต่กลับกระทำความผิดวินัยในฐานเดิมอีก กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น จึงเหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว เมื่อคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๗๑/๒๕๖๐)

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีกรณีข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ได้ทำสัญญายืมเงิน จากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน คือ ค่าจ้างแรงงานผู้ประสภัยธรรมชาติ โครงการก่อสร้างถนนดินโดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๗๙ คน คนละ ๑๙ วัน วันละ ๑๔๕ บาท ต่อคน แต่ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ถึงแม้มีการรับสมัครราษฎรในพื้นที่เพื่อจ้างทำงาน จำนวน ๑๗๙ คน แต่ได้มีการนำเครื่องจักรกลหนักเข้าทำการก่อสร้างแล้ว จึงให้ราษฎร ที่มารับจ้างใช้จอบ เสียม ปรับเปลี่ยนดินเป็นเวลา ๑ วัน และจ่ายค่าจ้างให้คนละ ๑๔๕ บาท อันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ยังได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้จ่ายเงินในใบสำคัญรับเงินอันเป็นเอกสารเท็จทุกหน้า และส่งเอกสารอันเป็นเท็จดังกล่าวต่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยมีได้ส่งเงิน ที่เหลือจากการจ่ายค่าจ้างให้แก่ราษฎรตามที่ได้จ่ายจริงคืนไปด้วย อันเป็นการเบียดบัง



เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปโดยทุจริต การกระทำดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นายอำเภอธวัชบุรีได้มีหนังสือแจ้งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า นาย ฐ. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดิน ซึ่งเป็นโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติทำงานไม่เกิน ๒๐ วัน คนละ ๑๔๕ บาท ต่อวัน แต่ผู้เกี่ยวข้องได้จ้างรถแบ็คโฮมาทำการขุดถนนดินจำนวน ๒ วัน ค่าจ้างไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และจ่ายค่าจ้างให้กับประชาชน ๑๘๑ คน คนละ ๑๔๕ บาท ต่อวัน จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๒๖,๒๔๕ บาท โดยไม่ต้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หลังจากได้รับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ สมควรลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดทำโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น หากแต่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และรองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการและดำเนินการในฐานะเจ้าของโครงการ ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๗ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๑๔๕ บาท ซึ่งเป็นโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีงานทำชั่วคราว ภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญายืมเงินลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จากสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน คือ ค่าจ้างแรงงานผู้ประสบภัยธรรมชาติ โครงการก่อสร้างถนนดินโดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๗๙ คน คนละ ๑๙ วัน วันละ ๑๔๕ บาท ต่อคน ผู้ฟ้องคดีจึงทราบดีว่าเงินดังกล่าวจะต้องนำมาจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ราษฎรที่มารับจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๗ เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการรับสมัครราษฎรในพื้นที่เพื่อจ้างทำงานจำนวน ๑๗๙ คน แต่มีการนำเครื่องจักรกลหนักเข้าทำการก่อสร้างแล้วจึงให้ราษฎรที่มารับจ้างใช้จอบ เสียม ปรับเกลี่ยดินเป็นเวลา ๑ วัน และจ่ายค่าจ้างให้คนละ ๑๔๕ บาท เท่านั้น และในการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประกอบด้วยนักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยในการจ่ายค่าจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต่างให้ถ้อยคำในการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ในวันจ่ายเงินค่าจ้างผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้ไปช่วยจ่ายเงินค่าจ้างที่บ้านหนองแซ่กับผู้ฟ้องคดี โดยมีการเตรียมเงินค่าจ้างใส่ถุงไว้เป็นชุด ชุดละ ๑๔๕ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเรียกชื่อราษฎรให้มารับค่าจ้างคนละชุดตามรายชื่อที่เตรียมไว้ และผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า เท่าที่ผู้ฟ้องคดีทราบมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ราษฎรเพียงครั้งเดียว แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทราบว่าในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๗ มีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ราษฎรที่รับจ้างในครั้งดังกล่าวคนละ ๑๔๕ บาท เพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีงานทำชั่วคราวและมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างถนนดินดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดียังคงลงลายมือชื่อเป็นผู้จ่ายเงินในใบสำคัญรับเงินซึ่งเป็นเอกสารเท็จทุกหน้า กล่าวคือ ใบสำคัญรับเงินชุดที่ ๑ ระบุว่า ราษฎรจำนวน ๑๗๙ คน ทำงานคนละ ๑๐ วัน วันละ ๑๔๕ บาท ต่อคน ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวมค่าจ้างคนละ ๑,๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๙,๕๕๐ บาท ใบสำคัญรับเงินชุดที่ ๒ ระบุว่า ราษฎร



จำนวน ๑๗๙ คน ทำงานคนละ ๙ วัน วันละ ๑๔๕ บาท ต่อคน ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวมค่าจ้างคนละ ๑,๓๐๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๓๓,๕๙๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๑๔๕ บาท และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งเอกสารอันเป็นเท็จดังกล่าวต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีได้ส่งเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าจ้างให้แก่ราษฎรตามที่ได้จ่ายจริงคืนไปด้วย ซึ่งไม่ว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าจ้างให้แก่ราษฎรตามที่ได้จ่ายจริงไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง หรือบุคคลอื่นเป็นผู้นำเงินดังกล่าวไปก็เป็นการเบียดบังเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดไปโดยทุจริต เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการควบคุมการดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามีได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดทำโครงการมาแต่ต้น และการทำสัญญายืมเงินเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาได้ไม่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังกระทำในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม^{๒๖} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๔/๒๕๖๐)

พฤติการณ์ของข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาที่ร่วมกับนายกเทศมนตรีปกปิดไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคา และจัดทำบัญชีผู้มาซื้อแบบแปลนเอกสารการสอบราคา บัญชีผู้มายื่นของเสนอราคา และหลักฐานการรับซองเสนอราคาอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้ออำนวยแก่บุคคลบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับเทศบาลตำบล ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

^{๒๖} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๕

ข้อ ๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ลงโทษปลดข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการตามผลการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านโคกได้มีประกาศลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ เรียกสอบราคาเพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๕,๓๗๗,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ขายเอกสารสอบราคาและรับซองสอบราคาตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคก ที่ ๑๗๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ หลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับเรื่องร้องเรียนนาย ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคกในขณะนั้น กับพวก ว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประกาศสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว โดยร่วมกันปกปิดข่าวการสอบราคา รวมทั้งได้จัดทำเอกสารหลักฐานในการสอบราคาอันเป็นเท็จ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันการสอบราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับเทศบาลตำบลบ้านโคก ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงและผู้ฟ้องคดีมีส่วนในการกระทำความผิดด้วย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนผู้ฟ้องคดี หลังจากคณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและเสนอรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ และมีมูลเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒



แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงส่งเรื่องให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้มีเหตุอันควรลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเห็นชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ออกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ของผู้ฟ้องคดี แม้กระทำในฐานะพยาน และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ปฏิเสธถ้อยคำของตนดังกล่าวในชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งขึ้นก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนเพื่อโต้แย้งว่าถ้อยคำที่ได้ให้ไว้ต่อผู้สอบสวนข้อเท็จจริงมีความคลาดเคลื่อน และความจริงเป็นเช่นใด ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ไว้ต่อผู้สอบสวนข้อเท็จจริงจึงเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำมารับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบพยานเอกสารในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๕,๓๗๗,๐๐๐ บาท พบว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำหนังสือเสนอต่อนาย ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้น เพื่อขออนุมัติดำเนินการสอบราคาในโครงการดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอนุมัติ และมีคำสั่งลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา และได้มีการจัดส่งประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้รับเหมาจำนวน ๗ ราย กรณีจึงน่าจะเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีมีการส่งประกาศสอบราคาให้ผู้รับเหมาตามที่นาย ส. กำหนด อันมีความมุ่งหมายจะปกปิดการสอบราคาโครงการดังกล่าวจริง และแม้จะมีการส่งประกาศสอบราคาให้ผู้รับเหมาทราบเกินกว่า ๕ ราย ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดก็ตาม แต่เมื่อการส่งประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้จัดส่งเฉพาะกลุ่มบุคคลที่กำหนด จึงไม่ใช่การส่งที่เป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมายแต่อย่างใด และด้วยพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เลือกส่งประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้เฉพาะผู้รับเหมาจำนวน ๗ รายตามที่นาย ส. กำหนด จึงเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปิดประกาศสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคกด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ จากผลการตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนที่ปรากฏในใบเสนอราคาโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งสอดคล้องกับถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำเอกสาร เป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสาร



เพื่อเสนอราคา บัญชีรายชื่อผู้มาซื้อแบบแปลน บัญชีรายชื่อผู้มายื่นซองเสนอราคา และเขียนใบเสนอราคาจริง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการตามที่ถูกล่ามหาจริง แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุตามคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำหนังสือในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอต่อนาย ส. เพื่อขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยอมรับและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุตามคำสั่งด้วยวาจาของนาง ก. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก มาโดยตลอด อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคกลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลัง มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปกครองผู้ได้บังคับบัญชาในฝ่ายคลังด้านต่าง ๆ รวมทั้งงานพัสดุ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาโครงการพิพาท จึงเป็นการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาลตำบลบ้านโคก เมื่อพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา แต่ปกปิดไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคา และจัดทำบัญชีผู้มาซื้อแบบแปลนเอกสารการสอบราคา บัญชีผู้มายื่นซองเสนอราคา และหลักฐานการรับซองเสนอราคาว่าได้ขายเอกสารการสอบราคาและรับซองเสนอราคาตามวันและเวลาที่ปรากฏเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ามีผู้มาซื้อแบบแปลนเอกสารการสอบราคาและยื่นซองสอบราคาอันเป็นความเท็จ เพื่อเอื้ออำนวยแก่บุคคลบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับเทศบาลตำบลบ้านโคก ซึ่งเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามนัยข้อ ๓ วรรคสาม^{๒๗} และข้อ ๖ วรรคสอง^{๒๘} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยดังกล่าวและส่งรายงาน

^{๒๗-๒๘} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ชลช ชลช
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๖ ชลช ชลช
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



และเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๙๒^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีเหตุอันควรลดโทษ เห็นควรให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแทน จึงได้ขอความเห็นชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง^{๓๐} ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหก^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

^{๒๙} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามความผิด ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการ ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการ ตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาตั้งกล่าวได้กระทำความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนชั้น เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

ฯลฯ

มาตรา ๒๓

ฯลฯ

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี



พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ง^{๓๒} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นดังกล่าวที่จะลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙๕/๒๕๖๐)

กรณีข้าราชการดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงิน ควบคุมบัญชี รายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงินและหนี้ และตรวจเอกสารการรับจ่ายเงินการขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพันขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ลงนามสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีฎีกา และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามเช็คหลายครั้ง ทำให้ออกเช็คโดยไม่ถูกต้องจำนวนมาก เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการให้มีการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็วแก่ประชาชน ข้าราชการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะที่จำเป็น ประกอบกับความเสียหายของราชการได้รับการชดเชยครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ลดโทษข้าราชการดังกล่าวจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอขามเฒ่าบุรีได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

^{๓๒} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕

ข้อ ๗๐ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก



พบว่าเงินขาดบัญชีจำนวน ๕,๔๑๐,๔๐๖.๓๐ บาท เนื่องจาก นาง จ. หัวหน้าส่วนการคลัง และนางสาว พ. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้เสนอเช็คจำนวน ๔๙ ฉบับ ให้ผู้มีอำนาจลงนาม โดยไม่ได้เสนอฎีกาขอเบิกเงินและเขียนเช็คให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ทำการขีดคร่อมและขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” โดยมีผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็คมี ๓ คน คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู หัวหน้าส่วนการคลัง และผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูจึงมีหนังสือรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กฎหมายกำหนด และมีพฤติการณ์ทุจริตหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เทศบาลตำบลหนองปลิง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีในกรณีที่มีคำสั่งลงโทษ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติลดโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ลดโทษเป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองคำสั่ง และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงิน ควบคุมบัญชี รายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ และตรวจเอกสารการรับจ่ายเงินการขอเบิกเงินและการก่อหนี้ผูกพันขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ได้ลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนการคลังในการส่งจ่ายเช็คจำนวน ๔๙ ฉบับ เป็นเงิน ๕,๔๑๐,๔๐๖.๓๐ บาท โดยไม่มีฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและผู้รับเงินตามเช็คไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ได้ขีดคร่อมเช็คและไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และร่วมกันลงนามส่งจ่ายเช็คให้กับตนเองโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๘^{๓๓} ข้อ ๖๙^{๓๔} และข้อ ๗๐^{๓๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน

^{๓๓-๓๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๖๘ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจำเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้ ให้จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินส่งจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ

การจ่ายเงินผ่านธนาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๖๙ การเขียนเช็คส่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังนี้



การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๙^{๓๖} ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน และการมอบฉันทะในการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๕,๔๑๐,๔๐๖.๓๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดิม หลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับทางราชการเป็นเงินจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงเกินกว่าที่จะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนรู้เห็นในการทุจริตและไม่มีเจตนาที่จะปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูมีนโยบายให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และกรณีร่วมกันลงนามสั่งจ่ายเช็คให้กับตนเองที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับมอบหมายด้วยวาจาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจกระทำได้ตามระเบียบกฎหมาย ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ควรที่จะควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ แต่กลับร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยฝ่าฝืนต่อระเบียบของทางราชการเสียเอง พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้น

(๑) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ในกรณีซื้อ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ ชิดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย

(๒) การจ่ายเงินตามสิทธิที่พึงจะได้รับให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งจ่ายเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทำได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าสองพันบาท โดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือกรณีที่ไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป และขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด

(๓) หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คนั้น หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๗๐ การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมีให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก

^{๓๖} หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน และการมอบฉันทะในการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑

ข้อ ๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ดังนี้

(๑) การจ่ายเงินตามสิทธิที่พึงจะได้รับให้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ หรือข้าราชการพนักงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติกิจการ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงก่อน เว้นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งจ่ายเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นสั่งจ่ายเช็คในนามคณะกรรมการรับเงินที่ได้รับแต่งตั้งทุกคน และขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ในกรณีซื้อหรือเช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ หรือกรณีอื่น ๆ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือคู่สัญญาโดยตรง ชิดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

